Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом НИУ ВШЭ
от 05.02.2019 № 6.18.1-01/0502-14

Порядок оказания платных образовательных услуг по образовательным программам в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»

1. Общие положения

1.1. Порядок оказания платных образовательных услуг по образовательным программам в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (далее соответственно – НИУ ВШЭ или Университет, Порядок) устанавливает обязательные правила и требования к оказанию платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования, программам дополнительного профессионального образования, дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», или по части указанных образовательных программ.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Налоговым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 926 «Об утверждении правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов», уставом Университета.

1.3. Термины, используемые в Порядке, понимаются в следующем значении:

1.3.1. «**заказчик**» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или обучающегося и оплачивающее образовательные услуги на основании договора;

1.3.2. **«исполнитель»** – НИУ ВШЭ;

1.3.3. **«образовательная программа»** – основные образовательные программы высшего образования, программы дополнительного профессионального образования, дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые Университетом;

1.3.4. **«договор»** – договор об оказании платных образовательных услуг, который заключается Университетом с обучающимися при приеме в Университет для обучения по образовательной программе, восстановлении обучающегося в Университете после отчисления, зачислении в Университет в порядке перевода из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность или переводе

внутри Университета с одной образовательной программы на другую, на место по договору об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, при переводе с места, финансируемого за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на место по договору об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, при замене заказчика по ранее заключенному договору, а также при обучении по части образовательных программ;

1.3.5. **«дополнительное соглашение к договору»** – соглашение, которое изменяет или прекращает договорные отношения между сторонами договора;

1.3.6. **«платные образовательные услуги»** – осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам;

1.3.7. **«обучающийся»** – физическое лицо, осваивающее образовательную программу в Университете и, в случае совпадения такового с заказчиком, оплачивающее образовательные услуги на основании договора[1];

1.3.8. **«недостаток платных образовательных услуг»** – несоответствие платных образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора (с указанием их в договоре либо в дополнительном соглашении к договору), в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);

1.3.9. **«существенный недостаток платных образовательных услуг»** – неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена уставом Университета. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Университетом в соответствии с уставными целями.

1.5. Университет оказывает платные образовательные услуги по образовательным программам в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. Перечень платных образовательных услуг устанавливается по каждому виду, уровню образования. Соответствующие перечни размещаются на официальном сайте (портале) НИУ ВШЭ, в том числе на страницах по адресу https://www.hse.ru/sveden/paid_edu и по следующим адресам:

– в части образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и специалитета очной формы обучения – https://ba.hse.ru/pay;

– в части образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата очно-заочной формы обучения - https://busedu.hse.ru/nab_slush ;

– в части образовательных программ высшего образования – программ магистратуры – https://ma.hse.ru/cost2019;

[1] Пункты Порядка, касающиеся оплаты образовательных услуг, прав, обязанностей и ответственности заказчика по договору, распространяются на обучающегося в случае, если обучающийся выступает в качестве заказчика по договору.

– в части образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – https://aspirantura.hse.ru/fares;

– в части программ дополнительного профессионального образования – https://busedu.hse.ru/dppcost;

– в части дополнительных общеобразовательных программ, обучение по которым осуществляется на Факультете довузовской подготовки – https://fdp.hse.ru/stoim2018;

– в части образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата очной формы обучения, реализуемых НИУ ВШЭ-Пермь – https://perm.hse.ru/bacalavr/forms_of_contracts, https://perm.hse.ru/admissions/ba/discountsba;

– в части образовательных программ высшего образования – программ магистратуры очной формы обучения, реализуемых НИУ ВШЭ-Пермь – https://perm.hse.ru/magistr/forms_of_contracts, https://perm.hse.ru/admissions/ma/discountsma ;

– в части образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата заочной, очно-заочной форм обучения, реализуемым НИУ ВШЭ-Пермь - https://perm.hse.ru/vzf/skidka;

– в части программ дополнительного профессионального образования, реализуемых факультетом профессиональной переподготовки НИУ ВШЭ-Пермь – http://distant.hse.perm.ru/all/ ;

– в части программ дополнительного профессионального образования, реализуемых Региональным центром по подготовке специалистов для системы государственных закупок НИУ ВШЭ-Пермь - https://perm.hse.ru/rcprocurement/doki;

– в части дополнительных общеобразовательных программ, обучение по которым осуществляется на факультете довузовской подготовки НИУ ВШЭ-Пермь - https://perm.hse.ru/fdp/documenti ;

– в части образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета, магистратуры очной формы обучения, реализуемых НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург - https://spb.hse.ru/ba/fee ;

– в части программ дополнительного профессионального образования, реализуемых Институтом дополнительного профессионального образования НИУ ВШЭ- Санкт-Петербург - https://spb.hse.ru/dopbusiness ;

– в части дополнительных общеобразовательных программ, обучение по которым осуществляется на факультете довузовской подготовки НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург: https://shkolnikam.hse.ru/spb, https://spb.hse.ru/pre-university/class9 , https://spb.hse.ru/pre-university/class10, https://spb.hse.ru/pre-university/class11;

– в части образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, очной формы обучения, реализуемых НИУ ВШЭ-Нижний Новгород - https://nnov.hse.ru/bacnn/commbak19;

– в части образовательных программ высшего образования – программ магистратуры, очной формы обучения, реализуемых НИУ ВШЭ-Нижний Новгород - https://nnov.hse.ru/magnn/comm-2019;

– в части программ дополнительного профессионального образования, реализуемых Факультетом подготовки и повышения квалификации специалистов НИУ ВШЭ-Нижний Новгород - https://nnov.hse.ru/dpo/cost;

– в части дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых Центром довузовской подготовки, содействия занятости выпускников и студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород - https://nnov.hse.ru/cdp/programm.

Перечни образовательных услуг, реализуемых НИУ ВШЭ в формате массовых онлайн курсов, размещаются на соответствующих платформах онлайн образования в сети Интернет.

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Университетом вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.7. Университет вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.8. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг по разработанным Университетом типовым или примерным формам договоров.

1.9. Договор является публичным, и исполнитель не вправе оказывать предпочтение в заключении договора одному заказчику и/или обучающемуся перед другим, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. Стоимость образовательных услуг по конкретной образовательной программе должна быть одинаковой для обучающихся одной и той же категории.

1.10. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

- полное наименование Университета;
- место нахождения Университета (юридический адрес);
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора, в т.ч. основания расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе исполнителя;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг.

1.11. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации.

1.12. Договор от имени Университета подписывается ректором или уполномоченным должностным лицом по доверенности.

1.13. Порядок заключения, изменения, расторжения договоров по различным видам образовательных программ может устанавливаться локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.

2. Информация о платных образовательных услугах

2.1. Университет обязан обеспечить открытость и доступность информации о себе, оказываемых им платных образовательных услугах в объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:

2.1.1. Университет обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику, обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам, обучающимся возможность их правильного выбора;

2.1.2. Университет обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг;

2.1.3. информация, доводимая до заказчика, обучающегося (в т. ч. путем размещения в удобном для ознакомления месте), должна содержать, в том числе, следующие сведения:

- о полном наименовании и месте нахождения Университета (структурного подразделения Университета, оказывающего платные образовательные услуги);
- о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
- об уровне и направленности реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, о формах и сроках их освоения;
- о стоимости образовательных услуг;
- о порядке приема и требованиях к поступающим;
- о режиме работы Университета (структурного подразделения Университета, оказывающего платные образовательные услуги);

- информацию о наличии доверенности на подписание договора уполномоченным лицом со стороны Университета;

- иную информацию в соответствии с нормативными правовыми актами.

2.1.4. Университет обеспечивает открытость и доступность для ознакомления со следующими документами:

- устав Университета, положение о структурном подразделении, настоящий Порядок, учебная документация, другие документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности в Университете, права и обязанности обучающихся;

- образцы (формы) договоров;

- основные и дополнительные образовательные программы;

- иные документы, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге.

2.2. Информация и документы, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка, предоставляются Университетом в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в местах нахождения ее филиалов, осуществляющих образовательную деятельность.

2.3. Способами доведения информации до заказчика, обучающегося, как правило, являются размещение на официальном сайте (портале) университета по адресу www.hse.ru , а также на информационных стендах в Университете.

2.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте (портале) Университета на дату заключения договора.

3. Порядок оказания платных образовательных услуг

3.1. Университет обязан обеспечить обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными стандартами, образовательными программами и условиями договора.

3.2. Учебный процесс регламентируется локальными нормативными актами Университета.

3.3. Обучение по образовательным программам может осуществляться по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. Реализация образовательных программ может осуществляться Университетом в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

3.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

3.5. Обучающийся, получающий на условиях договора платные образовательные услуги, имеет равные права и обязанности с обучающимися, финансовое обеспечении которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

3.6. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, пользуются библиотеками Университета, учебными кабинетами и лабораториями, спортивными и культурными комплексами и другими средствами обучения и воспитания, необходимыми для осуществления образовательного процесса после заключения договора об оказании платных образовательных услуг на общих основаниях с другими Обучающимися Университета.

3.7. Отказ заказчика или обучающегося от платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

4. Порядок установления и изменения стоимости образовательных услуг и порядок их оплаты

4.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается приказом НИУ ВШЭ[2] или решением уполномоченного органа на весь предусмотренный соответствующей образовательной программой срок обучения по соответствующему направлению подготовки (специальности) и форме обучения, как правило, для каждого набора на образовательную программу.

4.2. Стоимость образовательных услуг устанавливается и оплачивается в рублях. В случае, если заказчик не является валютным резидентом Российской Федерации, стоимость образовательных услуг может оплачиваться в иностранной валюте в соответствии законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

4.3. Комиссии и платежи, установленные банками и кредитными организациями за перечисление соответствующих денежных средств, в стоимость платных образовательных услуг не включаются и оплачиваются той стороной договора, на которую в соответствии с договором возложено обязательство по оплате, если иное не установлено договором.

4.4. Оплата образовательных услуг производится в размере и порядке, определенном в договоре. Оплата образовательных услуг может быть произведена авансом за несколько этапов (периодов) оплаты или за весь срок освоения образовательной программы.

4.5. Лица, имеющие задолженность по оплате образовательных услуг за любой период, обязаны погасить ее в соответствии с условиями принятых на себя обязательств.

4.6. Оплата образовательных услуг может производиться в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на платежные реквизиты Университета. Заказчик или обучающийся вправе также оплачивать стоимость образовательных услуг в наличной форме путем внесения наличных денежных средств в кредитную организацию, либо платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц.

4.7. Оплата образовательных услуг по договору может производиться за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленного на получение образования ребенком (детьми) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.8. Исполнитель имеет право принять исполнение обязательства по оплате образовательных услуг от третьих лиц в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.9. В договор по соглашению сторон и (или) в соответствии с действующим законодательством могут вноситься изменения и дополнения.

4.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных

[2] В части дополнительных образовательных программам, реализуемых филиалами - приказами филиалов.

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Снижение стоимости платных образовательных услуг оформляется как предоставление скидки обучающемуся. Основания и порядок предоставления скидок регулируется отдельными локальными нормативными актами.

4.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5. Ответственность исполнителя и заказчика, основания для прекращения действия договора

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не были устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

5.6. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:

- применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.